

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 dhoulkaâda 1421 – 2 février 2001

144^{ème} année

N° 10

Sommaire

Lois

- Loi n° 2001-7 du 30 janvier 2001**, portant approbation des deux conventions conclues le 8 novembre 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement et relatives au projet de laboratoire d'hydraulique maritime..... **211**
- Loi n° 2001-8 du 30 janvier 2001**, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 novembre 2000, entre la République Tunisienne et le fonds Arabe de Développement Economique et Social pour la contribution au financement du projet d'aménagement et de développement des zones industrielles..... **211**
- Loi n° 2001-9 du 30 janvier 2001**, portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 20 octobre 2000, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement de la seconde tranche de la troisième phase du programme national d'assainissement des quartiers populaires..... **211**
- Loi n° 2001-10 du 30 janvier 2001**, portant approbation de la convention de crédit conclue le 31 octobre 2000, entre la République Tunisienne d'une part, et la Banque Nationale de Paris "Paribas" et l'Union Tunisienne de banques d'autre part, pour le financement de l'acquisition d'équipements de protection civile..... **212**
- Loi n° 2001-11 du 30 janvier 2001**, portant approbation de la convention en date du 24 mai 2000 et de ses annexes relatives au "permis Tataouine"..... **212**
- Loi n° 2001-12 du 30 janvier 2001**, relative à la simplification des procédures administratives se rapportant aux autorisations délivrées par le ministère de la culture pour la création des projets culturels..... **212**
- Loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001**, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent..... **213**

Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 , portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence.....	214
Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001 , modifiant la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle.....	215

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports.....	216
Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports.....	217

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

Nomination d'un sous-directeur.....	218
-------------------------------------	------------

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de division.....	218
Nomination d'un secrétaire général de commune de troisième classe.....	218
Nomination de secrétaires généraux de commune de deuxième classe.....	219

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur des études et des stages – directeur adjoint.....	219
Nomination d'un chef de service.....	219

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Houch Guedam de la délégation de Bir M'Chargua, au gouvernorat de Zaghouan.....	219
Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Haza de la délégation de Foussana, au gouvernorat de Kasserine.....	219
Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Souassi VII de la délégation d'Ouled Echamek, au gouvernorat de Mahdia.....	220

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un chef de service.....	220
--------------------------------------	------------

Ministère des Finances

Décret n° 2001-339 du 30 janvier 2001 , portant suspension des droits de douane dus à l'importation des carburants	220
---	------------

Ministère de la Culture

Nomination de chefs de service.....	221
-------------------------------------	------------

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Nomination de chefs de service.....	221
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 janvier 2001, portant nomination d'un ordonnateur secondaire.....	222

Ministère du Commerce

Nomination d'un directeur.....	222
--------------------------------	------------

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 janvier 2001, portant désignation d'un ordonnateur secondaire du budget du ministère de la santé publique.....	222
--	------------

Loi n° 2001-7 du 30 janvier 2001, portant approbation des deux conventions conclues le 8 novembre 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement et relatives au projet de laboratoire d'hydraulique maritime (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont approuvées, les deux conventions indiquées ci-après, annexées à la présente loi et conclues à Beyrouth le 8 novembre 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement pour le financement du projet de laboratoire d'hydraulique maritime :

1 – La convention d'Istisnaâ pour la construction d'un laboratoire maritime en Tunisie pour un montant ne dépassant pas deux millions sept cent quatre vingt dix mille (2.790.000) dollars US et sa vente au gouvernement de la République Tunisienne.

2 – La convention relative au mandat donné au gouvernement de la République Tunisienne pour l'achat d'équipements au nom de la Banque Islamique de Développement puis leur vente au mandataire pour un montant ne dépassant pas trois millions quarante mille (3.040.000) dollars US.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Loi n° 2001-8 du 30 janvier 2001, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 novembre 2000, entre la République Tunisienne et le fonds Arabe de Développement Economique et Social pour la contribution au financement du projet d'aménagement et de développement des zones industrielles (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Article unique. – Est approuvée, la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 3 novembre 2000, entre la République Tunisienne et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de quatorze millions (14.000.000) de dinars Koweïtiens pour la contribution au financement du projet d'aménagement et de développement des zones industrielles.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-9 du 30 janvier 2001, portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 20 octobre 2000, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement de la seconde tranche de la troisième phase du programme national d'assainissement des quartiers populaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention d'ouverture de crédit, annexée à la présente loi, conclue à Tunis, le 20 octobre 2000, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de vingt trois millions (23.000.000) d'Euros pour la contribution au financement de la seconde tranche de la troisième phase du programme national d'assainissement des quartiers populaires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Loi n° 2001-10 du 30 janvier 2001, portant approbation de la convention de crédit conclue le 31 octobre 2000, entre la République Tunisienne d'une part, et la Banque Nationale de Paris "Paribas" et l'Union Tunisienne de banques d'autre part, pour le financement de l'acquisition d'équipements de protection civile (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention annexée à la présente loi, conclue à Paris, le 31 octobre 2000, entre la République Tunisienne d'une part, et la Banque Nationale de Paris "Paribas" et l'Union Tunisienne de banques d'autre part, et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant maximum de neuf cent soixante mille trois cent vingt huit Euros virgule quarante cinq (960.328,45) pour le financement de l'acquisition d'équipements de protection civile.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Loi n° 2001-11 du 30 janvier 2001, portant approbation de la convention en date du 24 mai 2000 et de ses annexes relatives au "permis Tataouine" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont approuvées, la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 24 mai 2000, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Petro-Canada (Tunisie) Inc" d'autre part et relatives au permis de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dénommé "permis Tataouine".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Loi n° 2001-12 du 30 janvier 2001, relative à la simplification des procédures administratives se rapportant aux autorisations délivrées par le ministère de la culture pour la création des projets culturels (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du code de l'industrie cinématographique promulgué par la loi n° 60-19 du 27 juillet 1960, portant réglementation de l'industrie cinématographique, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). – Les organismes de production, de distribution et d'importation de films cinématographiques sont créés conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture. La création des organismes d'exploitation cinématographique à caractère commercial reste soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 69-32 du 9 mai 1969, relative à l'institution de la carte professionnelle artistique, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau). – L'exercice de la profession d'imprésario ou d'intermédiaire dans l'organisation des fêtes artistiques est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 3. – Sont abrogées, les dispositions de l'article premier de la loi n° 81-45 du 29 mai 1981, relative à l'importation et à la distribution des films cinématographiques, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). – L'importation et la distribution des films cinématographiques dans un but commercial, sont assurées par des organismes tunisiens créés conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 4. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 86-15 du 15 février 1986, relative à l'organisation des professions des arts dramatiques, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau). – La création des structures professionnelles de production et de diffusion des arts dramatiques est soumise à des règles fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Ces structures exercent leurs activités conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 janvier 2001.

Loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – La présente loi s'applique aux autorisations administratives délivrées dans les diverses activités relevant du ministère de la santé publique et prévues par la législation en vigueur.

Art. 2. – Sont abrogées de la législation en vigueur, les dispositions juridiques relatives aux autorisations administratives suivantes délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent :

- L'autorisation de création de première officine de détail de catégorie «A» pour les délégations dépourvues de pharmacies de cette catégorie ou officine de détail de catégorie «B» dans les communes dépourvues de pharmacies de cette catégorie, prévue par la loi n° 73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 et notamment son article 3,

- L'autorisation de transfert ou de cession d'un établissement de fabrication de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, prévue par loi n° 73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 et notamment son article 6 et par la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire et notamment son article 8,

- L'autorisation de création d'un laboratoire d'analyses médicales dans un établissement sanitaire privé, prévue par la loi n° 82-57 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires privés d'analyses de biologie médicale et notamment son article 4,

- L'autorisation de cession d'un laboratoire privé d'analyses médicales, visée par la loi n° 82-57 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires privés d'analyses de biologie médicale,

- L'autorisation d'exercice de la profession de biologiste à plein temps ou à temps partiel dans un établissement sanitaire privé, prévue par la loi n° 82-57 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires privés d'analyses de biologie médicale et notamment son article 4,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

- L'autorisation de transfert ou de cession d'un établissement de fabrication de médicaments destinés à la médecine humaine, prévue par la loi n° 73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 et notamment son article 6 et la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999 et notamment son article premier,

- L'autorisation d'importation d'un médicament à titre exceptionnel et urgent, prévue par la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999 et notamment son article 15,

- L'autorisation de greffe de cornées dans les établissements sanitaires privés, prévue par la loi n° 91-22 du 25 mars 1991, relative au prélèvement et à la greffe d'organes humains et notamment son article 13,

Art 3. - Sont abrogées de la législation en vigueur, les dispositions juridiques relatives aux autorisations administratives suivantes, délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent et remplacées par un régime de cahiers des charges approuvés par arrêté du ministre de la santé publique :

- L'autorisation de grossiste répartiteur prévue par la loi n° 73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 et notamment son article 37,

- L'autorisation de transfert d'un laboratoire privé d'analyses médicales prévue par la loi n° 73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992 et notamment son article 6 et par la loi n° 82-57 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires privés d'analyses de biologie médicale,

- L'accord de principe pour la création, l'extension, la transformation ou le transfert d'un établissement sanitaire privé, prévu par la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 43,

- L'autorisation de création, d'extension, de transformation ou de transfert d'un établissement sanitaire privé, prévue par la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 41,

- L'accord préalable pour l'exploitation d'un moyen de transport sanitaire, prévu par la loi n° 91-75 du 2 août 1991, relative au transport sanitaire et notamment son article 2,

- L'accord relatif à l'exploitation d'un service de transport sanitaire, dans le cadre de la médecine sociale, prévu par la loi n° 91-75 du 2 août 1991, relative au transport sanitaire et notamment son article 2,

- Les autorisations préalables relatives aux conditions d'exercice des professions para-médicales, prévues par la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions para-médicales de libre pratique, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996 et notamment ses articles 2, 8 et 10,

Art. 4. - Demeurent valables, conformément à la législation en vigueur, toutes autres autorisations administratives.

Art. 5. - Sont abrogées, toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau) : La réalisation des unités industrielles, agricoles et commerciales est soumise, soit à l'approbation préalable par l'agence nationale de la protection de l'environnement de l'étude d'impact négatif éventuel sur l'environnement, soit à l'engagement du promoteur de l'unité d'appliquer les prescriptions d'un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, selon le type de l'unité, la nature de son activité et des risques qu'elle présente pour l'environnement.

Les conditions d'application du présent article ainsi que les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges seront fixées par décret.

Art. 2. – Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, portant création de l'office national d'assainissement, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 12 (nouveau). – Tout déversement et rejet des eaux résiduaires autres que domestiques dans les réseaux d'assainissement implantés dans les zones d'intervention de l'office national d'assainissement doit être conforme aux conditions et aux modalités qui seront fixées dans un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Art. 3. – Les dispositions des articles 19, 26, 31 et 47 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Article 19 (nouveau). – Le ministère chargé de l'environnement élabore en coordination avec les ministères et les collectivités locales concernés des plans fixant les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de collecte et d'élimination des déchets ménagers. Lors de la signature du cahier des charges visé à l'article 26 de la présente loi, il sera tenu compte des dispositions du plan spécifique à chaque zone, ainsi que des objectifs qu'il fixe afin de garantir le niveau de rentabilité maximum aux entreprises publiques et privées d'élimination des déchets.

Article 26 (nouveau). – Est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, tout établissement ou entreprise assurant une ou plusieurs des activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets à l'exception des déchets dangereux.

Ce cahier des charges fixe notamment :

- les types et les quantités des déchets,
- les prescriptions techniques et les modalités de collecte, de transport, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination,
- les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité,
- le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination,
- les mesures devant être prises pour assurer le respect des législations, des réglementations et des normes en vigueur,
- les ressources humaines et matérielles disponibles.

Les chefs des établissements et des entreprises sus-indiqués s'engagent à appliquer les dispositions du cahier des charges, et ce, après accomplissement, le cas échéant, des procédures de l'approbation de l'étude d'impact conformément aux réglementations en vigueur, et dans le cadre des plans visés à l'article 19 de la présente loi et après avis de la collectivité locale concernée.

Article 31 (nouveau). – Les modes de gestion des catégories de déchets dangereux dont la liste est fixée par décret sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement. Ces catégories de déchets ne peuvent être traitées en vue de leur élimination ou valorisation que dans les installations qui ont été autorisées par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 31 (bis) de la présente loi. Les conditions et les modes de gestion de catégories particulières de ces déchets peuvent être fixés par des décrets pris sur proposition des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique.

Article 47 (nouveau). – Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende d'un montant de 100 à 50 mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

- toute personne ayant délibérément livré des déchets à des personnes qui ne sont pas exploitantes d'établissements et d'entreprises agréés pour gérer cette catégorie de déchets,
- toute personne ayant délibérément éliminé des déchets dans des installations dont les exploitants ne se sont pas conformés au cahier des charges visé à l'article 26 de la présente loi,
- toute personne ayant délibérément contrevenu aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi,

- toute personne ayant délibérément éliminé des déchets dans des installations n'ayant pas obtenu l'autorisation visée à l'article 31 (bis) de la présente loi,

- toute personne n'ayant pas fait parvenir à l'administration les informations exigées dans l'article 34 de la présente loi ou ayant fourni des informations erronées,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux conditions citées dans l'article 36 de la présente loi, relatives au conditionnement, au transport, et à l'étiquetage des déchets dangereux,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux règlements mentionnés dans l'article 38 de la présente loi, relatifs à la limitation de la production de déchets dangereux,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux règlements mentionnés dans l'article 41 de la présente loi.

Art. 4. – Il est ajouté à la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination un article 31 bis comme suit :

Article 31 (bis). – Est soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, tout établissement ou entreprise assurant une ou plusieurs activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination de déchets dangereux.

L'autorisation doit indiquer :

- les types et quantités de déchets

- les prescriptions techniques et les modalités de collecte, de transport, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination,

- les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité,

- le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination.

Cette autorisation n'est attribuée qu'après accomplissement des procédures d'approbation de l'étude d'impact conformément aux règlements en vigueur.

L'autorisation peut être attribuée pour une durée déterminée et elle peut être renouvelable et assortie de conditions et d'obligations.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001, modifiant la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2001.

Article premier. - Les dispositions des articles 49, 50, 51, 52 et 56 de la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 49 (nouveau). - Toute personne physique ou morale de droit privé peut exercer une activité ayant pour objet d'offrir des services en matière de formation professionnelle initiale ou continue.

Article 50 (nouveau). - Toute personne mentionnée à l'article 49 de la présente loi est tenue, avant le démarrage de l'activité, de déposer auprès des services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle une déclaration de création d'une structure privée de formation, ainsi qu'un engagement écrit à respecter toutes les dispositions prévues par un cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation.

Article 51 (nouveau). - Le cahier des charges prévu à l'article 50 (nouveau) de la présente loi est publié par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre concerné, après avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle.

Article 52 (nouveau). - Le non-respect de la législation et de la réglementation régissant les structures privées de formation peut, selon la nature et la gravité de la faute, entraîner une décision d'interdiction partielle ou totale d'exercice de l'activité de formation, à titre temporaire ou définitif.

Les sanctions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle, siégeant à cet effet, en formation restreinte.

Préalablement à toute décision disciplinaire proposée à son encontre, le responsable de la structure de formation doit être entendu par cette commission.

Article 56 (nouveau). - Le ministère chargé de la formation professionnelle assure le contrôle des structures privées de formation dans tous les domaines prévus par la présente loi.

Il peut, en cas d'interdiction d'exercice de l'activité d'une structure privée en application des dispositions de l'article 52 (nouveau) de la présente loi, et afin de sauvegarder l'intérêt des stagiaires, saisir le juge des référés territorialement compétent d'une requête en désignation d'un administrateur parmi les personnes qualifiées en matière de formation pour diriger la structure pendant une période n'excédant pas la fin de la formation en cours.

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers visé à l'article neuf (9) du décret susvisé n° 2000-2490 du 31 octobre 2000 pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

1 - Les professeurs principaux de la jeunesse et des sports assurant l'enseignement ou l'animation et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une note pédagogique égale au moins à 13 sur 20.

2 - Les professeurs principaux de la jeunesse et des sports assurant l'enseignement ou l'animation et justifiant de huit (8) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une note pédagogique égale au moins à 14 sur 20.

3 - Les professeurs principaux de la jeunesse et des sports chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins 13 sur 20 de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative.

Art. 3. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,

- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement du concours,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- L'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, au cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et qui sont visées par le ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports pour les deux dernières années précédant le concours,
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat,
- une copie, au cas échéant, des diplômes scientifiques.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- La dernière note pédagogique au grade auquel appartient le candidat (coef. 1).
- L'ancienneté au grade du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté).
- La bonification d'une note maximale de dix (10) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou un diplôme équivalent, et ce, comme suit :
 - Le doctorat : dix (10) points.
 - Le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points.
 - Le diplôme des études approfondies (D.E.A) : trois (3) points.
 - Le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- La bonification d'une note maximale de dix (10) points pour ceux qui participent à l'élaboration des recherches à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, visées par le ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports pour les deux dernières années précédant le concours.

Art. 8. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant l'enseignement ou l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats exerçant l'enseignement ou l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 10% du nombre total des professeurs principaux de la jeunesse et des sports qui remplissent les conditions susvisées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports, est arrêtée par le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article douze (12) du décret susvisé n° 2000-2490 du 31 octobre 2000 pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

1 - Les professeurs de la jeunesse et des sports titulaires dans leur grade assurant l'enseignement ou l'animation et ayant le diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, et justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.

2 - Les professeurs de la jeunesse et des sports titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel, ayant le diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, et justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative égale au moins à 12 sur 20.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement du concours,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- L'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, au cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et qui sont visées par le ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports pour les deux dernières années précédant le concours,

- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat,

- une copie, au cas échéant, des diplômes scientifiques.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- La dernière note pédagogique au grade auquel appartient le candidat (coef. 1).

- L'ancienneté au grade du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté).

- La bonification d'une note maximale de dix (10) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après le diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme équivalent, et ce, comme suit :

- cinq (5) diplômes ou équivalents : dix (10) points.

- quatre (4) diplômes ou équivalents : huit (8) points.

- trois (3) diplômes ou équivalents : six (6) points.

- deux (2) diplômes ou équivalents : quatre (4) points.

- un (1) diplôme ou équivalent : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents obtenus après le diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- La bonification d'une note maximale de dix (10) points pour ceux qui participent à l'élaboration des recherches à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, visées par le ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports pour les deux dernières années précédant le concours.

Art. 8. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant l'enseignement ou l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats exerçant l'enseignement ou l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 20% du nombre total des professeurs de la jeunesse et des sports qui remplissent les conditions susvisées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, est arrêtée par le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

NOMINATION

Par décret n° 2001-330 du 23 janvier 2001.

Monsieur Moncef Essid, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction générale des programmes, de la planification et du développement des ressources humaines au ministère des affaires de la femme et de la famille.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-331 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Abida, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-332 du 23 janvier 2001.

Monsieur Habib Saidi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Sbitla à compter du 1er septembre 2000.

Par décret n° 2001-333 du 23 janvier 2001.

Monsieur Hosni Hannachi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Kasserine à compter du 1er septembre 2000.

Par décret n° 2001-334 du 23 janvier 2001.

Monsieur Amor Allagui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Majel Belabess à compter du 1er septembre 2000.

Par décret n° 2001-335 du 23 janvier 2001.

Monsieur Tahar Douaili, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Maâgoula.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-336 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Bouachir, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul.

Par décret n° 2001-337 du 23 janvier 2001.

Monsieur Sadok Ayed, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des relations publiques, de l'accueil et de l'information à la sous-direction de la rationalisation, de la documentation, du contentieux, des relations publiques, de l'accueil et de l'information à la direction générale de l'office des œuvres universitaires pour le nord au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Houch Guedam de la délégation de Bir M'Chargua, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2387 du 17 octobre 2000, portant création du périmètre public irrigué de Houch Guedam de la délégation de Bir M'Chargua, au gouvernorat de Zaghouan,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Houch Guedam de la délégation de Bir M'Chargua, au gouvernorat de Zaghouan, objet du décret n° 2000-2387 du 17 octobre 2000, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Haza de la délégation de Foussana, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2479 du 31 octobre 2000, portant création du périmètre public irrigué d'El Haza de la délégation de Foussana, au gouvernorat de Kasserine,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Haza de la délégation de Foussana, au gouvernorat de Kasserine, objet du décret n° 2000-2479 du 31 octobre 2000, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Souassi VII de la délégation d'Ouled Echamek, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 1973-530 du 3 novembre 1973, portant création du périmètre public irrigué de Souassi VII de la délégation d'Ouled Echamek, au gouvernorat de Mahdia,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Souassi

VII de la délégation d'Ouled Echamek au gouvernorat de Mahdia, objet du décret n° 1973-530 du 3 novembre 1973, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 2001-338 du 23 janvier 2001.

Monsieur Ali Najmaoui, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des guichets et des certificats à la direction régionale de la propriété foncière du Kef.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2001-339 du 30 janvier 2001, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des carburants.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001,

Vu la loi n° 200-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment son article 67,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du commerce,

- Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des carburants repris sur le tableau suivant :

N° de position	Désignation des produits	N° de position tarifaire
Ex 27.10	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base : - Essence super, essence super sans plomb et essence normale : - Kérosène et pétrole lampant : - Gazole : - Fuel Oils :	271000279 271000299 271000329 271000349 271000369 271000559 271000659 271000669 271000679 271000689 271000749 271000769 271000779 271000789

Art. 2. – Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 3. – Les ministres des finances, de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-340 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mokhtar Ayari, bibliothécaire, est chargé des fonctions de chef de service du suivi technique et de la diffusion à la sous-direction des bibliothèques à la direction de la lecture publique à la direction générale du livre au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-341 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mondher Gargouri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la cinémathèque nationale à la sous-direction de la production audio-visuelle à la direction des arts audio-visuels à la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels au ministère de la culture.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-342 du 23 janvier 2001.

Monsieur Rejeb Araoud, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sfax.

Par décret n° 2001-343 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Dhrif, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Nabeul.

Par décret n° 2001-344 du 23 janvier 2001.

Monsieur Ramzi Béji, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan.

Par décret n° 2001-345 du 23 janvier 2001.

Monsieur Larbi Trabelsi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Jendouba.

Par décret n° 2001-346 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mansour Chandoul, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Médenine.

Par décret n° 2001-347 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Gouider, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tataouine.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 janvier 2001, portant nomination d'un ordonnateur secondaire.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment les articles 87 et 133,

Vu l'accord du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Le directeur régional de Mannouba est nommé ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'équipement et de l'habitat. Il est chargé en cette qualité d'engager et de mandater, dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet, les dépenses relatives au fonctionnement de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, imputables audit budget à effectuer dans sa circonscription.

Art. 2. - Le directeur régional susvisé sera, en cette qualité, accrédité auprès du receveur du conseil régional du gouvernement de Mannouba, comptable assignataire de ses dépenses.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2001-348 du 23 janvier 2001.

Madame Mémia Kaâniche Megdiche, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des archives et de la documentation à la direction générale des services communs au ministère du commerce.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 janvier 2001, portant désignation d'un ordonnateur secondaire du budget du ministère de la Santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et notamment les articles 87 et 133 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 82-758 du 5 mai 1982,

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Le directeur régional de la santé publique de Mannouba est nommé ordonnateur secondaire du budget de fonctionnement et d'équipement du ministère de la santé publique (Titre I et II). Il est chargé en cette qualité d'engager et ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet.

Art. 2. - Le directeur régional de la santé publique de Mannouba est accrédité en sa qualité d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la santé publique, auprès du receveur du conseil régional du gouvernement de Mannouba, comptable assignataire de ses dépenses.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi